CONTRAT TYPE · DÉCRET N° 2015-587 · VERSION DU 01/10/2026

CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION DE LOGEMENT NU

PROJET À RELIRE · NON SIGNÉ

(Soumis au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

PRÉAMBULE DU CONTRAT TYPE (TEXTE OFFICIEL)

Champ du contrat type : le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de logement nu et qui constitue la résidence principale du preneur, à l'exception :

- des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ;
- des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 précité.

Modalités d'application du contrat type : le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi du 6 juillet 1989 modifiée. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.

En conséquence :

- le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il appartient cependant aux parties de s'assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat ;
- au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires d'ordre public applicables aux baux d'habitation sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d'information qui doit être jointe à chaque contrat ;
- les parties sont libres de prévoir dans le contrat d'autres clauses particulières, propres à chaque location, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties peuvent également convenir de l'utilisation de tout autre support pour établir leur contrat, dans le respect du présent contrat type.

Le contrat type de location ou de colocation contient les éléments suivants :

I DÉSIGNATION DES PARTIES

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

LE BAILLEUR

Nom et prénom, ou dénomination du bailleur : **Sarah Exemple**

Domicile ou siège social : **5 avenue des Pins, 83160 La Valette-du-Var**

Qualité du bailleur : ■ personne physique ☐ personne morale (1)

Numéro de téléphone portable (facultatif) : **06 12 34 56 78**

Adresse électronique (facultatif) : **bailleur@exemple.test**

COMPLÉMENTS (HORS CONTRAT TYPE)

Date et lieu de naissance : **le 12/04/1985 à Toulon**

(2) désigné (s) ci-après le bailleur ;

LE LOCATAIRE

Nom et prénom : **Camille Exemple**

Numéro de téléphone portable (facultatif) : **06 98 76 54 32**

Adresse électronique (facultatif) : **locataire@exemple.test**

COMPLÉMENTS (HORS CONTRAT TYPE)

Date et lieu de naissance : **le 30/09/1996 à Marseille**

Adresse actuelle : **14 rue de la République, 13001 Marseille**

désigné (s) ci-après le locataire

Il a été convenu ce qui suit :

II OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :

A. Consistance du logement

- localisation du logement : **210 avenue de la Libération, bâtiment B, étage 3, porte 32, 83160 La Valette-du-Var** ;
- identifiant fiscal du logement : **831440000749** ;
- type d'habitat : **immeuble collectif** ;
- régime juridique de l'immeuble : **copropriété** ;
- période de construction : **de 1975 à 1989** ;
- surface habitable : **62** m2 ;
- nombre de pièces principales : **3** ;
- le cas échéant, Autres parties du logement : **balcon** ;
- le cas échéant, Eléments d'équipements du logement : **cuisine équipée : évier, plaques de cuisson, four et hotte ; salle d'eau avec douche et lavabo ; WC séparé** ;
- modalité de production de chauffage : **collectif ; répartition de la consommation du locataire : répartiteurs de frais de chauffage, relevés annuels** (4) ;
- modalité de production d'eau chaude sanitaire : **collective ; répartition de la consommation du locataire : compteur individuel d'eau chaude** (5).

- rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
a) En France métropolitaine :
i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ;
iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE.
b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
- niveau de performance du logement : **classe D** .

CLASSE DU DPE **D**

B. Destination des locaux : **usage d'habitation**

C. Le cas échéant, Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire : **garage, lot n° 749**

D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun : **ascenseur, local vélos, espaces verts, interphone**

E. Le cas échéant, Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication : **fibre optique**

III DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies :

A. Date de prise d'effet du contrat : **22/10/2026**

B. Durée du contrat : **3 ans**

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.

IV CONDITIONS FINANCIÈRES

Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

A. Loyer

1° Fixation du loyer initial :

a) Montant du loyer mensuel : **850,00 €** (7) ;

b) Le cas échéant, Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues(8) :

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation : **Oui** .
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : **Non** .

c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire : **850,00 €, versé le 05/09/2026, dernière révision le 01/11/2025** (9).

2° Le cas échéant, Modalités de révision :

a) Date de révision : **le 22/10 de chaque année, date anniversaire du contrat** .

b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : **3e trimestre** .

B. Charges récupérables

1. Modalité de règlement des charges récupérables : **provisions sur charges avec régularisation annuelle** .

2. Le cas échéant, Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge : **60,00 €** .

E. Modalités de paiement

- périodicité du paiement : **mensuelle** ;
- paiement **à échoir** ;
- date ou période de paiement : **le 5 de chaque mois** ;
- le cas échéant, Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location : **loyer 850,00 € + charges récupérables 60,00 € = 910,00 €** .

G. Dépenses énergétiques (pour information)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation) mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation : **entre 1 010,00 € et 1 410,00 €** (estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année : **2021**).

VI GARANTIES

Le cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire / Garantie autonome : **850,00 €** .

VIII CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le cas échéant, Modalités de résiliation de plein droit du contrat pour des motifs autres que le défaut de paiement du loyer ou des charges ou le non versement du dépôt de garantie : **le contrat de location est résilié de plein droit : pour la non-souscription d'une assurance des risques locatifs, cette clause ne produisant effet qu'un mois après commandement demeuré infructueux ; pour le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.**

X AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Néant

XI ANNEXES

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

- un diagnostic de performance énergétique ;
- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante (18) ;
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (19) ;
- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité (20) .

DOCUMENTS JOINTS diagnostic de performance énergétique du 12/03/2022 ; État de l'installation intérieure d'électricité du 14/05/2024 ; État des risques et pollutions du 01/09/2026

C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

DOCUMENT JOINT notice d'information, document séparé du même dossier de signature

D. Un état des lieux (21)

Le ..... (date de la signature électronique) , à ..... (lieu de signature à indiquer) ,

Signature du bailleur

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

Sarah Exemple

EN ATTENTE DE SIGNATURE

Signature du locataire

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

Camille Exemple

EN ATTENTE DE SIGNATURE

(1) Préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
(2) A reproduire si pluralité de bailleur.

(4) Si chauffage collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.

(5) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.

(7) Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(8) Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par décret.

(9) Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant le signature du bail.

(18) A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés.

(19) A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret.

(20) La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral.

(21) L'état des lieux d'entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat.